

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1286/2535

นาย บรรลือ กิจกำธร
นาง สาย พิณ อันอมร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653

หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยผู้ยืมที่จะนำมาฟ้องคดีนั้น อาจเกิดขึ้นในขณะที่กู้ยืมเงินกันหรือภายหลังจากนั้นก็ได้นั้นคำให้การที่จำเลยเบิกความเป็นพยานไว้ในคดีอาญาด้วยความสมัครใจจึงเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ ใช้ฟ้องร้องบังคับคดีแก่จำเลยได้.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยกู้เงินไปจากโจทก์รวม 3 ครั้งเป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท 30,000 บาท และ 50,000 บาทตามลำดับ ตกลงจะให้ดอกเบี้ย แก่โจทก์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีและกำหนดชำระต้นเงินคืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2524 แต่การกู้เงินระหว่างโจทก์จำเลยดังกล่าว มิได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกัน ไว้แต่จำเลยก็ยอมรับและลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกคำให้การ พยานโจทก์ตามคดี อาญาหมายเลขดำที่ 3069/2526 หมายเลขแดงที่ 1412/2527 ของศาลอาญารธนบุรี ระหว่างนางสายพิณ อันอมร โจทก์ นายบรรลือ กิจกำธร จำเลย ว่าจำเลยได้กู้ยืมเงิน โจทก์ไปเป็นเงินจำนวน 90,000 บาท จำเลยไม่ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ความจริงโจทก์กับจำเลยตกลงร่วมกันลงทุนโดยโจทก์เป็นผู้
ออกเงินจำนวน 90,000 บาท ให้จำเลยนำไปให้บุคคลอื่นกู้ยืมโดยเรียกดอกเบี้ย
ไม่ใช่เป็นเรื่องการกู้ยืมเงิน แม้จะเป็นเรื่องกู้ยืมเงินโจทก์ก็ไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดี
เอาจากจำเลยได้เพราะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อจำเลย
เป็นสำคัญ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 1 จำเลยไม่รับรองขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ได้ 1 ปาก โจทก์แถลงหมดพยาน จำเลยแถลงขอ
เลื่อนคดี ศาลชั้นต้นเห็นว่าจำเลยทราบวันนัดสืบพยานจำเลยโดยชอบแล้วไม่เตรียม
พยานมา จึงต้องถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้จำนวน
90,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 90,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่าเอกสารหมายเลข 7
ใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
653 วรรคแรก บัญญัติว่า "การกู้ยืมเงินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐาน

แห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่" ศาลฎีกาเห็นว่าหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยผู้ยืมที่จะนำมาฟ้องคดีนั้นอาจเกิดขึ้นในขณะที่กู้ยืมเงินกันหรือภายหลังจากนั้นก็ได้ สำหรับคดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกหนี้เงินกู้จากจำเลยโดยอาศัยคำให้การพยานที่จำเลยเบิกความไว้ในคดีหมายเลขแดงที่ 1412/2527 ของศาลอาญารธนบุรีเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม คำให้การพยานเอกสารหมาย จ.7 ดังกล่าวซึ่งจำเลยให้การด้วยความสมัครใจเอง จึงเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ ใช้ฟ้องร้องบังคับคดีแก่จำเลยได้ เมื่อจำเลยยังมีได้ชำระหนี้เงินกู้ยืม จำเลยต้องรับผิดชอบใช้คืนแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ